(باب الحجب)

هو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية ويسمى حجب حرمان أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان (اعلم أن الحجب بالوصف) كالقتل والرق واختلاف الدين (يتأتى دخوله على جميع الورثة) أصولا وفروعا وحواشي (والحجب بالشخص نقصانا كذلك) أي يتأتى دخوله على جميع الورثة (وحرمانا فلا يدخل على خمسة) على (الزوجين والابوين والولد) ذكرا كان أو انثى اجماعا لانهم يدلون الى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة وانما حجب المعتق بالاجماع مع أنه يدلي الى الميت بنفسه لانه أضعف من العصبات النسبية (و) اعلم (أن الجد يسقط بالاب) لادلائه به (و) اعلم ان (كل جد أبعد) يسقط (بجد أقرب) لادلائه به واقربه (وان الجدة مطلقا) أي سواء كانت من جهة الاب أو من جهة الام (تسقط بالام) لان الجدات والام يرثن بجهة الامومة خاصة والام أقرب من جهة الامومة فتحجب كل من يرث بها كما ان الاب يحجب كل من يرث بابوته (و) ان (كل جدة بعدى) تسقط (بجدة قربى) لقربها سواء كانتا من جهة واحدة أو واحدة من قبل الام والاخرى من قبل الاب (وان كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب) منه فالابن يسقط ابن الابن وابن الابن يسقط ابن ابن أنزل منه وهكذا (وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وان نزل وبالاب الاقرب) أي الادنى وهو الاب (والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق أيضا) أي بالابن وان نزل وبالاب وبالاخ الشقيق (وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا) أي ان أبناء الاخوة الاشقاء يسقطون بالابن وان نزل وبالاب والجد وبالاخ الشقيق وبالاخ للاب وابن الاخ للاب يسقط بالابن وان نزل وبالاب والجد وبالاخ الشقيق وبالاخ للاب وبابن الاخ الشقيق (و) ان (الاعمام يسقطون حتى بني الاخوة وان نزلوا) مع من ذكر وهذا معنى ما قاله الجعبري رحمه الله تعالى آمين

فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

(والاخ للام يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا) أي ذكورا كانوا أو اناثا (وان نزلوا وباصوله) أي الميت (الذكور) أي الاب والجد (وان علوا) أبوة فتلخص ان الاخوة للام ذكورا كانوا أو اناثا يسقطون بالولد ذكرا كان أو انثى وبولد الابن ذكرا كان أو انثى وبالاب والجد (وتسقط بنات الابن بيقتي الصلب فأكثر مالم يكن معهن) اي مع بنات الابن (من يعصبهن من ولد الابن وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فأكثر مالم يكن معهن اخوهن فيعصبهن) انما قال في بنات الابن مالم يكن معهن من يعصبهن ولم يقل كما في الاخوات أخوهن لان بنات الابن يعصبهن أخوهن وابن عمهن اذا كان في درجتهن أو انزل منهن (ومن لا يرث) لكونه محجوبا بالشخص حرمانا (لا يحجب أحدا مطلقا) أي لا نقصانا ولا حرمانا بل وجوده كعدمه (الا الاخوة من حيث هم) أي سواء كانوا اشقاء أو لاب أو لام (فقد لا يرثون ويحجبون الام نقصانا) أي من الثلث الى السدس كما اذا مات شخص عن أم واب واخوة فان الام تأخذ السدس فقط لكونها محجوبة عن أوفر حظيها بالاخوة والباقي وهو خمسة للاب

(باب العصبات)

العصبة من يرث بغير تقدير (اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه